

-> Estatuto dos Funcionários Públicos

-> **Art. 1º** - Aplica-se aos funcionários dos 3 Poderes do Estado e aos do Tribunal de Contas do Estado

-> **Art. 2º** - As disposições desta lei não se aplicam aos empregados:

I – Das autarquias

II – Entidades paraestatais

III – Serviços públicos de natureza industrial

-> **Art. 3º** - Funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público

-> **Art. 4º** - Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário

-> **Art. 5º** - Os cargos públicos são isolados ou de carreira

-> **Art. 6º** - Aos cargos públicos serão atribuídos valores determinados por referências numéricas, seguidas de letras em ordem alfabética, indicadoras de graus

-> **Art. 7º** - Classe é o conjunto de cargos da mesma denominação

-> **Art. 8º** - Carreira é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, escalonadas segundo o nível de complexidade e o grau de responsabilidade

-> **Art. 9º** - Quadro é o conjunto de carreiras e de cargos isolados

-> **Art. 10** – É vedado atribuir ao funcionário serviços diversos dos inerentes ao seu cargo, exceto as funções de chefia e direção e as comissões legais

-> Do Provimento

-> **Art. 11** – Os cargos públicos serão providos por:

I – Nomeação

II – Transferência

III – Reintegração

IV – Acesso

V – Reversão

VI – Aproveitamento

VII – Readmissão

-> **Art. 12** – Não havendo candidato habilitado em concurso, os cargos vagos, isolados ou de carreira, só poderão ser ocupados no regime da legislação trabalhista, até o prazo de 2 anos, considerando-se findo o contrato após esse período, vedada a recondução

-> Das Nomeações

-> **Art. 13** – As nomeações serão feitas:

I – Em caráter vitalício, nos casos expressos

II – Em comissão, quando se tratar de cargo que em virtude de lei assim deva ser provido

III – Em caráter efetivo

-> Do Concurso Público

-> **Art. 14** – A nomeação para cargo público de provimento efetivo será precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos

-> **Art. 15** – A realização dos concursos será centralizada em um só órgão

-> **Art. 18** – As instruções especiais determinarão, em função da natureza do cargo:

I – Se o concurso será:

a) De provas ou de provas e títulos

b) Por especializações ou por modalidades profissionais

II – As condições para provimento do cargo referentes a:

a) Diplomas

b) Capacidade física

c) Conduta

III – O tipo e conteúdo das provas e as categorias de títulos

IV – A forma de julgamento das provas e dos títulos

V – Os critérios de habilitação e de classificação

VI – O prazo de validade do concurso

-> Das Provas de Habilitação

-> **Art. 21** – As provas de habilitação serão realizadas pelo órgão encarregado dos concursos, para fins de transferência e de outras formas de provimento que não impliquem em critério competitivo

-> Das Substituições

-> **Art. 23** – Haverá substituição no impedimento legal e temporário do ocupante de cargo de chefia ou de direção

§Único – Ocorrendo a vacância, o substituto passará a responder pelo expediente da unidade ou órgão correspondente até o provimento do cargo

-> **Art. 24** – A substituição, que recairá sempre em funcionário público, quando não for automática, dependerá da expedição de ato de autoridade competente

§1º - O substituto exercerá o cargo enquanto durar o impedimento do ocupante

§2º - O substituto, durante todo o tempo em que exercer a substituição terá direito a perceber o valor padrão e as vantagens pecuniárias inerentes ao cargo do substituído e mais as vantagens pessoais a que fizer jus

§3º - O substituto perderá, durante o tempo de substituição, o vencimento ou a remuneração e demais vantagens pecuniárias inerentes ao seu cargo, se não optar

-> **Art. 25** – Exclusivamente para atender à necessidade de serviço, os tesoureiros, caixas e outros funcionários que tenham valores sob sua guarda, em caso de impedimento, serão substituídos por funcionários de sua confiança, que indicarem por escrito, respondendo a sua fiança pela gestão do substituto

-> Da Transferência

-> **Art. 26** – O funcionário poderá ser transferido de um para outro cargo de provimento efetivo

-> **Art. 27** – As transferências serão feitas a pedido do funcionário ou “ex-officio”, atendidos sempre a conveniência do serviço e os requisitos necessários ao provimento do cargo

-> **Art. 28** – A transferência será feita para cargo do mesmo padrão de vencimento ou de igual remuneração, ressalvados os casos de transferência a pedido, em que o vencimento ou a remuneração poderá ser inferior

-> **Art. 29** – A transferência por permuta se processará a requerimento de ambos os interessados e de acordo com o prescrito neste capítulo

-> Da Reintegração

-> **Art. 30** – A reintegração é o reingresso no serviço público, decorrente da decisão judicial passada em julgado, com ressarcimento de prejuízos resultantes do afastamento

-> **Art. 31** – A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado e, se este houver sido transformado, no cargo resultante

§1º - Se o cargo estiver preenchido, o seu ocupante será exonerado, ou, se ocupava outro cargo, a este será reconduzido, sem direito a indenização

§2º - Se o cargo houver sido extinto, a reintegração se fará em cargo equivalente, respeitada a habilitação profissional, ou, não sendo possível, ficará em disponibilidade no cargo que exercia

-> **Art. 32** – Transitada em julgado a sentença, será expedido o decreto de reintegração no prazo máximo de 30 dias

-> Do Acesso

-> **Art. 33** – Acesso é a elevação do funcionário, dentro do respectivo quadro a cargo da natureza de trabalho, de maior grau de responsabilidade e maior complexidade de atribuições, obedecido o interstício na classe e as exigências a serem instruídas em regulamento

§1º - Serão reservados para acesso os cargos cujas atribuições exijam experiência prévia do exercício de outro cargo

§2º - O acesso será feito mediante aferição do mérito dentre titulares de cargos cujo exercício proporcione a experiência necessária ao desempenho das atribuições dos cargos referidos no parágrafo anterior

-> **Art. 34** – Será de 3 ano de efetivo exercício o interstício para concorrer ao acesso

-> Da Reversão

-> **Art. 35** – Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público a pedido ou ex-officio

§1º - A reversão ex-officio será feita quando insubsistentes as razões que determinaram a aposentadoria por invalidez

§2º - Não poderá reverter à atividade o aposentado que contas mais de 58 anos de idade

§3º - No caso de reversão ex-officio, será permitido o reingresso além do limite previsto no parágrafo anterior

§4º - A reversão só poderá efetivar-se quando, em inspeção médica, ficar comprovada a capacidade para o exercício do cargo

§5º - Se o laudo médico não for favorável, poderá ser procedida nova inspeção de saúde, para o mesmo fim, decorridos pelo menos 90 dias

§6º - Será tornada sem efeito a reversão ex-officio e cassada a aposentadoria do funcionário que reverter e não tomar posse ou não entrar em exercício dentro do prazo

-> **Art. 36** – A reversão será no mesmo cargo

§1º - Em casos especiais, a juízo do Governo, poderá o aposentado reverter em outro cargo, de igual padrão de vencimentos, respeitada a habilitação profissional

§2º - A reversão a pedido, que será feita a critério da Administração, dependerá também da existência de cargo vago, que deva ser provido mediante promoção por merecimento

-> Do Aproveitamento

-> **Art. 37** – Aproveitamento é o reingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade

-> **Art. 38** – O obrigatório aproveitamento do funcionário em disponibilidade ocorrerá em vagas existentes ou que se verificarem nos quadros do funcionalismo

§1º - O aproveitamento dar-se-á em cargo de natureza e padrão de vencimentos correspondentes ao que ocupava, não podendo ser feito em cargo de padrão superior

§2º - Se o aproveitamento se der em cargo de padrão inferior ao provento da disponibilidade, terá o funcionário direito à diferença

§3º - Em nenhum caso poderá efetuar-se o aproveitamento sem que, mediante inspeção médica, fique provada a capacidade para o exercício

§4º - Se o laudo médico não for favorável, poderá ser procedida nova inspeção de saúde, para o mesmo fim, decorridos no mínimo 90 dias

§5º - Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade do funcionário que, aproveitado, não tomar posse e não entrar em exercício no prazo

§6º - Será aposentado no cargo anteriormente ocupado, o funcionário em disponibilidade que for julgado incapaz para o serviço público, em inspeção médica

§7º - Se o aproveitamento se der em cargo de provimento em comissão, terá o aproveitado assegurado, no novo cargo, a condição de efetividade que tinha no cargo anterior

-> Da Readmissão

-> **Art. 39** – Readmissão é o ato pelo qual o ex-funcionário, demitido ou exonerado, reingressa no serviço público, sem direito a ressarcimento de prejuízos, assegurada, apenas, a contagem de tempo de serviço em cargos anteriores, para efeito de aposentadoria e disponibilidade

§1º - A readmissão do ex-funcionário demitido será obrigatoriamente precedida de reexame do respectivo processo administrativo, em que fique demonstrado não haver inconveniente, para o serviço público, na decretação da medida

§2º - Se a demissão tiver sido a bem do serviço público, a readmissão não poderá ser decretada antes de decorridos 5 anos do ato demissório

-> **Art. 40** – A readmissão será feita no cargo anteriormente exercido pelo ex-funcionário ou, se transformado, no cargo resultante da transformação

-> Da Readaptação

-> **Art. 41** – Readaptação é a investidura em cargo mais compatível com a capacidade do funcionário e dependerá sempre de inspeção médica

-> **Art. 42** – A readaptação não acarretará diminuição, nem aumento de vencimento ou remuneração e será feita mediante transferência

-> Da Remoção

-> **Art. 43** – A remoção, que se processará a pedido do funcionário ou ex-officio, só poderá ser feita:

I – De uma para outra repartição, da mesma Secretaria

II – De um para outro órgão da mesma repartição

§Único – A remoção só poderá ser feita respeitada a lotação de cada repartição

-> **Art. 44** – A remoção por permuta será processada a requerimento de ambos os interessados, com anuência dos respectivos chefes e de acordo com o prescrito neste capítulo

-> **Art. 45** – O funcionário não poderá ser removido ou transferido ex-officio para cargo que deva exercer fora da localidade de sua residência, no período de 6 meses antes e até 3 meses após a data das eleições

-> Da Posse

-> **Art. 46** – A posse é o ato que investe o cidadão em cargo público

-> **Art. 47** – São requisitos para a posse em cargo público:

I – Ser brasileiro

II – Ter completado 18 anos

III – Estar em dia com as obrigações militares

IV – Estar em gozo dos direitos políticos

V – Ter boa conduta

VI – Gozar de boa saúde, comprovada em inspeção médica por órgão médico oficial, para provimento de cargo efetivo, ou mediante apresentação de Atestado de Saúde Ocupacional, expedido por médico registrado no Conselho Regional correspondente, para provimento de cargo em comissão

VII – Possuir aptidão para o exercício do cargo

VIII – Ter atendido às condições especiais prescritas para o cargo

§Único – A deficiência da capacidade física, comprovadamente estacionária, não será considerada impedimento para a caracterização da capacidade psíquica e somática a que se refere o inciso VI, desde que tal deficiência não impeça o desempenho normal das funções inerentes ao cargo de cujo provimento se trata

-> **Art. 48** – São competentes para dar posse:

I – Os secretários de Estado, aos diretores gerais, aos diretores ou chefes das repartições e aos funcionários que lhes são diretamente subordinados

II – Os diretores gerais e os diretores ou chefes de repartição ou serviço, nos demais casos, de acordo com o que dispuser o regulamento

-> **Art. 49** – A posse verificar-se-á mediante a assinatura de termo em que o funcionário prometa cumprir fielmente os deveres do cargo

§Único – O termo será lavrado em livro próprio e assinado pela autoridade que der posse

-> **Art. 50** – A posse poderá ser tomada por procuração quando se tratar de funcionário ausente do Estado, em comissão do Governo ou, em casos especiais, a critério da autoridade competente

-> **Art. 51** – A autoridade que der posse deverá verificar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições estabelecidas, em lei ou regulamento, para a investidura no cargo

-> **Art. 52** – A posse deverá verificar-se no prazo de 30 dias, contados da data da publicação do ato de provimento do cargo, no órgão oficial

§1º - O prazo fixado poderá ser prorrogado por mais 30 dias, a requerimento do interessado

§2º - O prazo inicial para a posse do funcionário em férias ou licença, será contado da data em que voltar ao serviço

§3º - Se a posse não se der dentro do prazo, será tornado sem efeito o ato de provimento

-> **Art. 53** – A contagem do prazo a que se refere o artigo anterior poderá ser suspensa nas seguintes hipóteses:

I – Por até 120 dias, a critério do órgão médico oficial, a partir da data de apresentação do candidato junto ao referido órgão para perícia de sanidade e capacidade física, para fins de ingresso, sempre que a inspeção médica exigir essa providência

II – Por 30 dias, mediante a interposição de recurso pelo candidato contra a decisão do órgão médico oficial

§1º - O prazo de 120 dias recomeçará a correr sempre que o candidato, sem motivo justificado, deixe de submeter-se aos exames médicos necessários

§2º - A interposição de recurso dar-se-á no prazo máximo de 5 dias, a contar da data da decisão do órgão médico oficial

-> **Art. 54** – O prazo do art. 52 para aqueles que, antes de tomar posse, for incorporado às Forças Armadas, será contado a partir da data da desincorporação

-> **Art. 55** – O funcionário efetivo, nomeado para cargo em comissão, fica dispensado, no ato da posse, da apresentação do atestado de que trata o art. 47, VI

-> Do Exercício

-> **Art. 57** – O exercício é o ato pelo qual o funcionário assume as atribuições e responsabilidades do cargo

§1º - O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário

§2º - O início do exercício e as alterações que ocorrem serão comunicados ao órgão competente, pelo chefe da repartição ou serviço em que estiver lotado o funcionário

-> **Art. 58** – Entende-se por lotação, o número de funcionários de carreira e de cargos isolados que devam ter exercício em cada repartição ou serviço

-> **Art. 59** – O chefe de repartição ou de serviço em que for lotado o funcionário é a autoridade competente para dar-lhe exercício

§Único – É competente para dar exercício ao funcionário, com sede no interior do Estado, a autoridade a que o mesmo estiver diretamente subordinado

-> **Art. 60** – O exercício do cargo terá início dentro do prazo de 30 dias, contados:

I – Da data da posse

II – Da data da publicação oficial do ato, no caso de remoção

§1º - Os prazos previstos neste artigo poderão ser prorrogados por 30 dias, a requerimento do interessado e a juízo da autoridade competente

§2º - No caso de remoção, o prazo para exercício de funcionário em férias ou em licença, será contado da data em que voltar ao serviço

§3º - No interesse do serviço público, os prazos previstos poderão ser reduzidos para determinados cargos

§4º - O funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo será exonerado

-> **Art. 61** – Em caso de mudança de sede, será concedido um período de trânsito, até 8 dias, a contar do desligamento do funcionário

-> **Art. 62** – O funcionário deverá apresentar ao órgão competente, logo após ter tomado posse e assumido o exercício, os elementos necessários à abertura do assentamento individual

-> **Art. 64** – O funcionário deverá ter exercício na repartição em cuja lotação houver claro

-> **Art. 65** – Nenhum funcionário poderá ter exercício em serviço ou repartição diferente daquela em que estiver lotado, salvo nos casos previstos em lei, ou mediante autorização do Governador

-> **Art. 66** – Na hipótese de autorização do Governador, o afastamento só será permitido, com ou sem prejuízo de vencimentos, para fim determinado e prazo certo

§Único – O afastamento sem prejuízo de vencimentos poderá ser condicionado ao reembolso das despesas efetuadas pelo órgão de origem

-> **Art. 67** – O afastamento do funcionário para ter exercício em entidades com as quais o Estado mantenha convênios, reger-se-á pelas normas nestes estabelecidas

-> **Art. 68** – O funcionário poderá ausentar-se do Estado ou deslocar-se da respectiva sede de exercício, para missão ou estudo de interesse do serviço público, mediante autorização expressa do Governador

-> **Art. 68-A** – O funcionário poderá ausentar-se do Estado para atuar em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere, mediante autorização expressa do Governador, com prejuízo dos vencimentos e demais vantagens do cargo

-> **Art. 69** – Os afastamentos de funcionários para participação em congressos e outros certames culturais, técnicos e científicos, poderão ser autorizados pelo Governador

-> **Art. 70** – O servidor preso em flagrante, preventiva ou temporariamente ou pronunciado será considerado afastado do exercício do cargo, com prejuízo da remuneração, até a condenação ou absolvição transitada em julgado

§1º - Estando o servidor licenciado, sem prejuízo de sua remuneração, será considerada cessada a licença na data em que o servidor for recolhido à prisão

§2º - Se o servidor for, ao final do processo judicial, condenado, o afastamento sem remuneração perdurará até o cumprimento total da pena, em regime fechado ou semi-aberto, salvo na hipótese em que a decisão condenatória determinar a perda do cargo público

-> **Art. 71** – As autoridades competentes determinarão o afastamento imediato do trabalho, do funcionário que apresente indícios de lesões orgânicas ou funcionais causadas por raios X ou

substâncias radioativas, podendo atribuir-lhe conforme o caso, tarefas sem risco de radiação ou conceder-lhe licença “ex-officio”

-> **Art. 72** – O funcionário, quando no desempenho do mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu cargo, com prejuízo do vencimento ou remuneração

-> **Art. 73** – O exercício do mandato de Prefeito, ou o de Vereador, quando remunerado, determinará o afastamento do funcionário, com a faculdade de opção entre os subsídios do mandato e os vencimentos ou a remuneração do cargo, inclusive vantagens pecuniárias, ainda que não incorporadas

-> **Art. 74** – Quando não remunerada a vereança, o afastamento somente ocorrerá nos dias de sessão e desde que o horário das sessões da Câmara coincida com o horário normal de trabalho a que estiver sujeito o funcionário

§1º - Na hipótese prevista neste artigo, o afastamento se dará sem prejuízo de vencimentos e vantagens, ainda que não incorporadas

§2º - É vedada a remoção ou transferência do funcionário durante o exercício do mandato

-> **Art. 75** – O funcionário, devidamente autorizado pelo Governador, poderá afastar-se do cargo para participar de provas de competições desportivas, dentro ou fora do Estado

§2º - O funcionário será afastado por prazo certo, nas seguintes condições:

I – Sem prejuízo do vencimento ou remuneração, quando representar o Brasil, ou o Estado, em competições desportivas oficiais

II – Com prejuízo do vencimento ou remuneração, em quaisquer outros casos

-> Da Contagem de Tempo de Serviço

-> **Art. 76** – O tempo de serviço público, assim considerado o exclusivamente prestado ao Estado e suas autarquias, será contado singelamente para todos os fins

§Único – O tempo de serviço público prestado à União, outros Estado e Municípios, e suas autarquias, anteriormente ao ingresso do funcionário no serviço público estadual, será contado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade

-> **Art. 77** – A apuração do tempo de serviço será feita em dias

§1º - Serão computados os dias de efetivo exercício, do registro de frequência ou da folha de pagamento

§2º - O número de dias será convertido em anos, considerados sempre estes como de 365 dias

§3º - Feita a conversão, os dias restantes, até 182, não serão computados, arredondando-se para 1 ano, na aposentadoria compulsória ou por invalidez, quando excederem esse número

-> **Art. 78** – Serão considerados de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, os dias em que o funcionário estiver afastado do serviço em virtude de:

I – Férias

II – Casamento, até 8 dias

III – Falecimento do cônjuge, filhos, pais e irmãos, até 8 dias

IV – Falecimento dos avós, netos, sogros, do padrasto ou madrasta, até 2 dias

V – Serviços obrigatórios por lei

VI – Licença quando acidentado no exercício de suas atribuições ou atacado de doença profissional

VII – Licença à funcionária gestante

VIII – Licenciamento compulsório

IX – Licença-prêmio

XI – Missão ou estudo dentro do Estado, em outros pontos do território nacional ou no estrangeiro

XII – Nos casos do art. 122

XIII – Afastamento por processo administrativo, se o funcionário for declarado inocente ou se a pena imposta for de repreensão ou multa, e, ainda, os dias e excederem o total da pena de suspensão efetivamente aplicada

XIV – Trânsito, em decorrência de mudança de sede de exercício, desde que não exceda o prazo de 8 dias

XV – Provas de competições desportivas

XVI – Licença-paternidade, por 5 dias

XVII – Licença para doação de tecidos, órgãos, partes de órgãos e de partes do corpo vivo para fins terapêuticos ou de transplantes intervivos

-> **Art. 79** – Os dias em que o funcionário deixar de comparecer ao serviço em virtude de mandato eletivo municipal serão considerados de efetivo exercício para todos os eleitos legais

§Único – No caso de vereança remunerada, os dias de afastamento não serão computados para fins de vencimentos ou remuneração, salvo se por eles tiver optado o funcionário

-> **Art. 80** – Será contado para todos os efeitos, salvo para a percepção de vencimento ou remuneração:

I – O afastamento para provas de competições desportivas

II – As licenças previstas nos arts. 200 e 201

-> **Art. 81** – Os tempos adiante enunciados serão contados:

I – Para efeito de concessão de adicional por tempo de serviço, sexta-parte, aposentadoria e disponibilidade:

a) O de afastamento nos termos dos arts. 65 e 66 junto a outros poderes do Estado, a fundações instituídas pelo Estado ou empresas em que o Estado tenha participação majoritária pela Administração Centralizada ou

Descentralizada, bem como junto a órgãos da Administração Direta da União, Estado e Municípios, e de suas autarquias

b) O de afastamento nos termos do art. 67

-> **Art. 82** – O tempo de mandato federal e estadual e municipal, quando remunerado, será contado para fins de aposentadoria e de promoção por antiguidade

-> **Art. 83** – Para efeito de aposentadoria será contado o tempo em que o funcionário esteve em disponibilidade

-> **Art. 84** – É vedada a acumulação de tempo de serviço concorrente ou simultaneamente prestado, em dois ou mais cargos ou funções

-> **Art. 85** – Não será computado, para nenhum efeito, o tempo de serviço gratuito

-> Da Vacância

-> **Art. 86** – A vacância do cargo decorrerá de:

I – Exoneração

II – Demissão

III – Transferência

IV – Acesso

V – Aposentadoria

VI – Falecimento

§1º - Dar-se-á a exoneração:

a) A pedido do funcionário

b) A critério do Governo, quando se tratar de ocupante de cargo em comissão

c) Quando funcionário não entrar em exercício dentro do prazo

§2º - A demissão será aplicada como penalidade nos casos previstos

-> Das Acumulações Remuneradas

-> **Art. 171** – É vedada a acumulação remunerada, exceto:

I – Juiz + professor

II – 2 Professor

III – Professor + Técnico ou científico

IV – 2 Médico

§1º - Em qualquer dos casos, a acumulação somente é permitida quando haja correlação de matérias e compatibilidade de horários

§3º - A proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentados, quanto ao exercício de mandato eletivo, cargo em comissão ou ao contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados

-> **Art. 172** – O funcionário ocupante de cargo efetivo, ou em disponibilidade, poderá ser nomeado para cargo em comissão, perdendo, durante o exercício desse cargo, o vencimento ou remuneração do cargo efetivo ou o provento, salvo se optar pelo mesmo

-> **Art. 173** – Não se compreende na proibição de acumular, desde que tenha correspondência com a função principal, a percepção das vantagens do art. 124

-> **Art. 174** – Verificado, mediante processo administrativo, que o funcionário está acumulando, fora das condições estabelecidas, será ele demitido de todos os cargos e funções e obrigado a restituir o que indevidamente houver recebido

§1º - Provada a boa-fé, o funcionário será mantido no cargo ou função que exercer há mais tempo

§2º - Em caso contrário, o funcionário demitido ficará ainda inabilitado pelo prazo de 5 anos, para o exercício de função ou cargo público, inclusive em entidades que exerçam função delegada do poder público ou são por este mantidas ou administradas

-> **Art. 175** – As autoridades civis e os chefes de serviço, bem como os diretores ou responsáveis pelas entidades e os fiscais ou representantes dos poderes públicos junto às mesmas, que tiverem conhecimento de que qualquer dos seus subordinados ou qualquer empregado da empresa sujeita à fiscalização está no exercício de acumulação proibida, farão a devida comunicação ao órgão competente

§Único – Qualquer cidadão poderá denunciar a existência de acumulação ilegal

-> **Art. 239 e 240** - Do direito de petição

I - É assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica **independentemente do pagamento** o direito de petição contra ilegalidade ou abuso de poder e para defesa de direitos

II - Ao servidor se assegura o direito de requerer ou representar (a representação tem caráter de denúncia), bem como pedir reconsideração e recorrer da decisão no prazo de **30 dias**, salvo previsão legal e específica

-> **Art. 241** - Dos deveres

I - Prevê os deveres dos funcionários, sendo aplicada a penalidade de **repreensão** ao servidor que não cumprir os deveres, vejamos alguns deles:

a) Ser assíduo e pontual (não faltar)

b) Cumprir a ordem superior

c) Tratar com urbanidade (cortesia e educação)

d) Residir no local onde exerce o cargo ou onde autorizado

e) Atender prontamente, **com preferência sobre qualquer outro serviço** as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem feitas pelas **autoridades judiciárias ou administrativas**, para defesa do Estado, em juízo

f) Proceder na **vida pública e privada** na forma que dignifique a função pública

-> **Art. 242** - Das proibições

I - Existem várias proibições, vejamos algumas:

- a) Retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existentes na repartição
- b) Promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição ou tornar-se solidário com elas
- c) Exercer comércio entre companheiros de serviço, promover ou subscrever listas de donativos dentro da repartição

-> **Art. 243** - É proibido ainda, ao funcionário:

- I - Fazer contratos de natureza comercial ou industrial com o governo em si, ou como representante de outrem
- II - Participar da gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais ou de sociedades comerciais que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo do estado
- III - Comercializar ou ter parte em sociedade comerciais nas condições do item II podendo em qualquer caso ser acionista, cotista ou comandatário (sócio que não exercer a gerência)
 - > Obs.: O servidor poderá exercer direção ou gerência de cooperativas e associações de classes ou atuar como seu sócio
 - > Obs.: O termo “privilégio de invenções próprias” sequer fere algo novo resultado da invenção do homem, se o funcionário criar algo novo, poderá se beneficiar do privilégio da invenção, ou seja, o direito de usufruir e economicamente daquele produto
- IV - Aceitar representação de estado estrangeiro, sem autorização do Presidente da República
- V - Constituir-se de procurador de partes ou servir de intermediador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente

-> **Art. 244** - Embora o art. 244 do estatuto admita a contratação de parentes até o 2º grau para exercer função de confiança, tal prática configura atualmente nepotismo que é vedada em nosso ordenamento jurídico

-> **Art. 245 a 250** - Das responsabilidades

I - Responsabilidade objetiva (é do Estado)

- a) Dano sofrido
- b) Nexo causal

II - Responsabilidade subjetiva (é do servidor)

- a) Deve ser demonstrado dolo ou culpa

III - O servidor responderá por suas condutas de forma subjetiva

IV - Prevalece o entendimento que o particular que sofre um dano recorrente de atuação estatal, deverá acionar em juízo pleiteado indenização do Estado e não do servidor, já que este responde perante a administração em ação regressiva

V - O servidor poderá ser responsabilizado nas esferas civil, penal e administrativa por uma única conduta praticada, sendo em princípio tais esferas independentes, mas o estatuto prevê duas hipóteses de absolvição na esfera penal que resultam na absolvição na esfera administrativa, são elas: Inexistência de fato e negativa da autoria

VI - A absolvição na esfera penal por falta de provas não gera qualquer efeito na decisão da esfera administrativa. Se o servidor gerar prejuízo aos cofres públicos é possível o desconto em seu vencimento ou remuneração, nos casos de indenização a fazenda estadual, o funcionário será obrigado a **repor de uma só vez** a importância do prejuízo se for recorrente de:

- a) Remissão: Perdão da dívida
- b) Omissão: Em efetuar recolhimento
- c) Desfalque: Lesa intencionalmente os cofres públicos
- d) Alcance: Apropriação, extravio

VII - Fora destes quatro casos, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento ou remuneração não recebendo o desconto a 10ª parte do valor desse

VIII - No caso de erro de cálculo pelo servidor, não tendo havido má-fé, será aplicada a pena de repreensão e na reincidência a de suspensão. Mas se ficar demonstrado má-fé será aplicado demissão à bem do serviço público

-> **Art. 251 a 263** - Das penalidades

-> Repreensão

I - Será aplicado por escrito nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres do art. 241. Indisciplina é o não cumprimento de uma ordem geral. Insubordinação é o não cumprimento de uma ordem individual

-> Suspensão

I - Será de no máximo 90 dias aplicadas no caso de falta grave ou reincidência

-> Multa

I - Será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento

II - Obs.: A suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% sendo, neste caso o funcionário obrigado a permanecer em serviço

-> Demissão

I - Será aplicada nos seguintes casos:

- a) Procedimento irregular, de natureza grave
- b) Ineficiência no serviço (só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação)
- c) Aplicação indevida de dinheiros públicos

II - Será considerado inassiduidade a ausência ao serviço, sem causa justificável, por mais de 15 dias consecutivos, ou por mais de 20 dias úteis intercalados, durante 1 ano

III - Para configuração de inassiduidade em razão da ausência ao serviço por mais de 15 dias consecutivos, observar-se o seguinte:

- a) Serão computados os sábados, domingos, feriados e os pontos facultativos subsequentes à primeira falta
- b) Se o funcionário cumprir a jornada de trabalho sob regime de plantão, além dos sábados, domingos feriados e dos pontos facultativos, serão computados os dias de folga subsequentes aos plantões a que tenha faltado

-> Demissão à bem do serviço público

I - Praticar ato definido como crime contra a adm. Pública. A fé pública e a fazenda estadual

II - Revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, **desde que o faça dolosamente e** com prejuízo para o Estado e particulares

III - Praticar no serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares **salvo em legítima defesa**

IV - Exercer advocacia administrativa (consiste em defender interesse privado ou alheio perante a administração valendo-se de sua condição)

V - Crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo e ainda crime contra o sistema financeiro ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores

VI - Praticar ato definido em lei como improbidade

-> Cassação de aposentadoria ou disponibilidade

I - A lei prevê algumas hipóteses, por exemplo:

- a) Se ficar provado que o inativo praticou, quando em atividade, falta grave punível com a demissão ou demissão à bem do serviço público
- b) Aceitou ilegalmente cargo ou função pública
- c) Aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do Presidente da república

Penalidades	Prazos prescricionais (Contados do dia em que a falta foi cometida)
> Repreensão > Suspensão > Multa	2 Anos
> Demissão > Demissão à bem do serv. Públ. > Cassação de aposent. Ou disp.	5 Anos

-> **Art. 260** - Competência para aplicação das penalidades

I - Procurador geral do Estado

II - Superintendente de autarquia

III - Secretários estaduais

IV - Governador do Estado

Aplicam todas as penalidades

V - Chefe de gabinete: Repreensão e suspensão

VI - Coordenadores: Repreensão e suspensão até 60 dias

VII - Diretor de departamento e divisão: Repreensão e suspensão até 30 dias

VIII - Obs.: **Interrompem** a prescrição a portaria que instaura sindicância e a que instaura processo administrativo

-> **Art. 264** - A autoridade que, por qualquer meio, tiver conhecimento de irregularidade praticada por funcionário adotará providências visando à sua imediata apuração, sem prejuízo das medidas urgentes que o interesse da Administração exigir, podendo submeter o caso às práticas autocompositivas ou propor celebração de termo de ajustamento de conduta

-> A autoridade poderá, desde logo, submeter o caso às práticas autocompositivas, especialmente nas situações em que evidenciada a ocorrência de conflitos interpessoais, objetivando sempre a melhor solução para resguardar o interesse público

-> **Art. 312** - Caberá recurso, por uma única vez, da decisão que aplicar penalidade

-> O prazo para recorrer é de 30 (trinta) dias, contados da publicação da decisão impugnada no Diário Oficial do Estado ou da intimação pessoal do servidor

-> Do recurso deverá constar, além do nome e qualificação do recorrente, a exposição das razões de inconformismo

-> O recurso será apresentado à autoridade que aplicou a pena, que terá o prazo de 10 (dez) dias para, motivadamente, manter sua decisão ou reformá-la

-> **Art. 315** - Admitir-se-á, a qualquer tempo, a revisão de punição disciplinar de que não caiba mais recurso, se surgirem fatos ou circunstâncias ainda não apreciados, ou vícios insanáveis de procedimento, que possam justificar redução ou anulação da pena aplicada

-> **Art. 317** - A instauração de processo revisional poderá ser requerida fundamentadamente pelo interessado ou, se falecido ou incapaz, por seu curador, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, sempre por intermédio de advogado

-> **Art. 319** - Deferido o processamento da revisão, será este realizado por Procurador de Estado que não tenha funcionado no procedimento disciplinar de que resultou a punição do requerente

-> **Art. 323** - Os prazos previstos neste Estatuto serão todos contados por dias corridos